

유가증권시장 공시규정시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- ☐ 애프터마켓 시행에 대비하여 공시운영시간 이후 매매거래정지 관련 사항을 정비하고자 함
- ☐ 공시위반에 따른 관리종목 지정 제도 폐지 등 제도 변경사항을 반영하여 조문을 정비하고자 함

2. 주요내용

- ☐ 공시운영시간 이후 보도 등 확인 시 매매거래정지 사유 명확화(안 제16조제6항)
 - 퇴출 관련 사유 중 상장법인 외부에서 발생하여 보도 등을 통해 확인할 수 있는 사유로 한정*
- * 부도 발생, 감사의견 미달, 임직원의 횡령·배임, 회생절차개시신청 기각 등
- ☐ 공시위반 관련 제도 변경에 따른 조문 정비(안 제7조의5제2항제4호, 제12조 제3항, 제14조의2제2항, 제24조제5항)
 - 공시위반에 따른 관리종목 지정제도 폐지 및 상장적격성 실질심사 기준 강화(최근 1년간 누계별점 15점 이상 → 10점 이상)에 따른 조문 정비

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사 완료 (심사연번호 : 제26- 호)

☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조의5제2항제4호 중 “15점”을 “10점”으로 한다.

제12조제3항제1호다목 중 “관리종목 지정 또는 상장폐지”를 “상장폐지”로 한다.

제14조의2제2항 단서 중 “제47조에 따라 관리종목으로 지정될”을 “제48조에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될”로 한다.

제16조제3항 본문 중 “답변공시하는 때”를 “답변공시하는 시점으로부터 30분이 경과한 때에”로 하고, 같은 항 단서 중 “당해 공시사항이 규정 제40조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4호에 따른다”를 “공시시점이 제2호 단서의 시간에 해당하는 경우에는 제2호 단서를 준용하여 매매거래를 재개한다”로 하며, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 제25조제5호 본문에 따른 당일 공시시한 이후에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 품문 또는 보도 등을 확인하는 경우 규정 제40조제1항제4호에 따라 매매거래를 정지할 수 있다.

1. 발행한 어음 또는 수표의 부도발생이나 은행과의 당좌거래정지 또는 금지
2. 회생절차개시신청, 회생절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소,

회생계획 불인가, 회생절차폐지의 결정

3. 최근 사업연도 감사보고서의 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정
4. 임직원의 횡령·배임에 대한 검찰 기소. 다만, 해당 사항이 상장규정에 따른 상장적격성 실질심사 대상에 해당하지 않는 것이 명확한 경우는 제외한다.
5. 회계처리기준 위반으로 인한 금융위원회·증권선물위원회의 검찰 고발·통보 조치 의결 또는 검찰 기소. 다만, 해당 사항이 상장규정에 따른 상장적격성 실질심사 대상에 해당하지 않는 것이 명확한 경우는 제외한다.

제24조제5항 단서 중 “관리종목으로 지정될”을 “상장적격성 실질심사 대상이 될”로 한다.

부 칙

이 세칙은 2026년 9월 14일부터 시행한다.

신구조문대비표

현행	개정안	비고
제7조의5(공시대리인 등의 자격) ① (생략) ② 규정 제26조제2항에서 “세칙에서 정하는 자격요건을 갖춘 자”라 함은 다음 각 호의 요건을 갖춘 자를 말한다. 1. ~ 3. (생략) 4. 최근 1년 이내에 유가증권시장주권상장법인의 공시담당자로서 불성실공시법인 지정으로 부과 받은 벌점의 합계가 <u>15</u>점 이상이 아닐 것 제12조(이의신청 및 처리 등) ① · ② (생략) ③ 규정 제34조제2항 단서에 따라 거래소는 유가증권시장주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규정 제89조에 따른 유가증권시장상장·공시위원회(이하 “위원회”라 한다)의 심의를 거치지 아니할 수 있다. 1. 다음 각 목의 요건을 모	제7조의5(공시대리인 등의 자격) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- --. 1. ~ 3. (현행과 같음) 4. ----- ----- ----- ----- ----- <u>10</u> ----- 제12조(이의신청 및 처리 등) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. -----	상장적격성 실질심사 누계벌점 기준 조정 반영

현행	개정안	비고
두 충족하는 경우 가. · 나. (생략) 다. 공시의무 위반사유로 <u>상장규정에 따른 관리종목 지정 또는 상장폐지 기준</u> 에 해당되지 않을 것 라. (생략)	----- 가. · 나. (현행과 같음) 다. ----- ----- <u>상장폐지</u> ----- 라. (현행과 같음)	조문 정비
제14조의2(불성실공시법인 공시 책임자 등 교체요구 및 벌점 부과 등) ① (생략) ② 유가증권시장주권상장법인이 규정 제38조의2제1항에 따른 교체요구일부터 1개월 이내에 해당 공시책임자 및 공시담당자를 교체하지 아니 하는 경우에는 2점의 벌점을 부과할 수 있다. 다만, 해당 벌점부과로 인하여 유가증권 시장주권상장법인이 발행한 상장주권이 공시의무 위반 사유로 <u>상장규정 제47조에 따라 관리종목으로 지정될</u> <u>수 있는 경우에는 위원회의</u> <u>심의를 거쳐 해당 벌점을 경</u> <u>감 또는 면제할 수 있다.</u>	제14조의2(불성실공시법인 공시 책임자 등 교체요구 및 벌점 부과 등) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- ----- ----- ----- . ---- , ---- ----- ----- ----- <u>제48조에</u> <u>따라 상장적격성 실질심사</u> <u>대상이 될</u> ----- ----- ----- ----- ----- .	조문 정비
제16조(매매거래정지의 대상 및 기간 등) ① · ② (생략)	제16조(매매거래정지의 대상 및 기간 등) ① · ② (현행과 같	

현행	개정안	비고
③ 규정 제40조제5항에 따른 매매거래정지기간은 다음 각 호의 어느 하나와 같다. 1. 규정 제40조제1항제1호의 경우에는 당해 조회공시 요구에 응하여 <u>답변공시하는 때</u> 매매거래를 재개한다. 다만, <u>당해 공시사항이 규정 제40조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제4호에 따른다.</u> 2. ~ 4. (생략) ④ · ⑤ (생략) <u><신설></u>	음) ③ ----- ----- -----. 1. 규정 제40조제1항제1호의 경우에는 당해 조회공시 요구에 응하여 <u>답변공시하는 시점으로부터 30분이 경과한 때에</u> 매매거래를 재개한다. 다만, <u>공시시점이 제2호 단서의 시간에 해당하는 경우에는 제2호 단서를 준용하여 매매거래를 재개한다.</u> 2. ~ 4. (현행과 같음) ④ · ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제25조제5호 본문에 따른 <u>당일 공시시한 이후에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 품문 또는 보도 등을 확인하는 경우 규정 제40조제1항제4호에 따라 매매거래를 정지할 수 있다.</u> 1. <u>발행한 어음 또는 수표의 부도발생이나 은행과의 당좌거래정지 또는 금지</u> 2. <u>회생절차개시신청, 회생</u>	애프터마켓 관련 매매 거래정지 사유 정비

현행	개정안	비고
제24조(공시책임자 및 공시담당자의 교육 등) ① ~ ④ (생략) ⑤ 거래소는 유가증권시장주	<u>절차개시신청 기각, 회생절차개시결정 취소, 회생계획 불인가, 회생절차폐지의 결정</u> 3. <u>최근 사업연도 감사보고서의 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정</u> 4. <u>임직원의 횡령·배임에 대한 검찰 기소. 다만, 해당 사항이 상장규정에 따른 상장적격성 실질심사 대상에 해당하지 않는 것이 명확한 경우는 제외한다.</u> 5. <u>회계처리기준 위반으로 인한 금융위원회·증권선물위원회의 검찰 고발·통보 조치 의결 또는 검찰 기소. 다만, 해당 사항이 상장규정에 따른 상장적격성 실질심사 대상에 해당하지 않는 것이 명확한 경우는 제외한다.</u> 제24조(공시책임자 및 공시담당자의 교육 등) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ -----	조문 정비

현행	개정안	비고
권상장법인이 제4항에 따른 거래소의 교체요구일로부터 1개월 이내에 해당 공시책임자 또는 공시담당자를 교체하여 거래소에 변경·등록하지 아니한 경우에는 해당 유가증권시장주권상장법인에 대하여 2점의 벌점을 부과할 수 있다. 다만, 해당 벌점부과로 인하여 해당 유가증권시장주권상장법인이 발행한 상장주권이 공시의무 위반사유로 상장규정에 따라 <u>관리종목으로 지정될 수 있는 경우</u> 에는 위원회의 심의를 거쳐 해당 벌점을 경감 또는 면제할 수 있다.	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- . ----- , ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>상장 적격성 실질심사 대상이 될</u> ----- ----- ----- -----.	